

Термины и определения

Редакция от «8» июля 2026 г.

Настоящий документ «Термины и определения» (далее — «Термины») является неотъемлемой частью Публичной оферты по предоставлению доступа к функционалу Платформы AgileFluent (далее — «Оферта»), всех Правил оказания услуг по тарифам, Условий внутренней рассрочки, Политики обработки персональных данных и иных документов, размещенных Исполнителем в разделе с правовыми документами на веб-сайте Платформы AgileFluent по адресу: <https://agilefluent.ru/documents>. Термины применяются ко всем указанным документам, если в конкретном документе прямо не указано иное.

Слова и выражения, написанные в указанных документах с заглавной буквы, имеют значение, определённое в настоящих Терминах, независимо от того, употреблены ли они в единственном или множественном числе.

1. Стороны и участники

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Эджайл» (ОГРН 1247800083794, ИНН 7810964334), участник проекта «Сколково», оказывающее услуги с использованием Платформы AgileFluent.

Пользователь — физическое лицо-пользователь Платформы AgileFluent, акцептовавшее Оферту в порядке, предусмотренном Офертой.

Стороны — Исполнитель и Пользователь совместно; **Сторона** — каждый из них в отдельности.

Команда Исполнителя — специалисты, привлекаемые Исполнителем для оказания Услуг (в том числе эксперт, ментор, серчер, тьютор, лингвист, карьерный коуч, операционный менеджер и иные специалисты), действия которых при оказании Услуг совершаются с использованием Платформы.

Работодатель — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное лицо, рассматривающее кандидатуру Пользователя для трудоустройства либо заключения гражданско-правового договора, в том числе на международном рынке труда и на рынке труда Российской Федерации.

Неавторизованные участники — лица, не входящие в число Сторон и не являющиеся уполномоченными представителями Исполнителя, которым Исполнителем не предоставлено письменное разрешение на участие в процессах оказания Услуг (встречах, видеоконференциях, чатах и переписке).

2. Платформа и доступ

Платформа — программный комплекс (платформа) «AgileFluent», являющийся объектом коммерциализации Исполнителя в рамках проекта «Сколково», а также входящие в её состав результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя (программы для ЭВМ, базы данных, аудиовизуальные и методические материалы).

Функционал Платформы — набор модулей Платформы, предоставляющих Пользователю доступ к Услугам в объёме, определяемом выбранным Тарифом.

Личный кабинет — защищённый персональный раздел Пользователя на Платформе, доступ к которому предоставляется по авторизационным данным и через который осуществляется получение Услуг и взаимодействие Сторон.

Сайт — сайт Исполнителя в сети «Интернет» по адресу <https://agilefluent.ru/>, включая все его поддомены и разделы.

Доступ — предоставляемое Пользователю ограниченное, отзывное, неисключительное право пользования Функционалом Платформы (Личным кабинетом) на срок действия договора исключительно для целей получения Услуг.

Авторизационные данные — логин и пароль (либо иные средства идентификации) Пользователя для входа в Личный кабинет.

3. Договор и документы

Оферта (Рамочная оферта) — Публичная оферта по предоставлению доступа к функционалу Платформы AgileFluent, размещённая на Сайте; регулирует общие условия отношений Сторон.

Договор — договор между Исполнителем и Пользователем, заключаемый путём акцепта Оферты; включает в себя Оферту, применимые к выбранному Тарифу Правила, настоящие Термины и иные правовые документы, на которые ссылается Оферта.

Правила оказания услуг (Правила) — документ, определяющий специальные условия оказания Услуг по конкретному Тарифу или группе Тарифов (состав, стоимость, сроки, порядок досрочного прекращения и возврата и иные особенности). Правила являются неотъемлемой частью Договора.

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Оферты путём совершения оплаты в порядке, предусмотренном Офертой. Акцепт подтверждает ознакомление и согласие Пользователя с Офертой, применимыми Правилами, настоящими Терминами и иными правовыми документами, на которые ссылается Оферта.

Пользовательское соглашение — соглашение Сторон об условиях использования Платформы, размещённое на Сайте.

4. Услуги, тарифы и стоимость

Услуги — предоставление Исполнителем Пользователю доступа к Функционалу Платформы в объёме, определяемом выбранным Тарифом. Конкретный состав действий, совершаемых Командой Исполнителя с использованием Платформы, определяется применимыми Правилами.

Тариф (Тарифный план) — определённый Исполнителем объём предоставляемого доступа к Функционалу Платформы и состав Услуг с установленной стоимостью и условиями. Перечень и состав Тарифов определяются применимыми Правилами, описанием на Сайте и (или) в Личном кабинете.

Группа тарифов — совокупность Тарифов, к которым применяются единые специальные условия (срок, порядок досрочного прекращения и возврата, наличие переменной части вознаграждения и иные условия), закреплённые в Правилах оказания услуг, и которые различаются составом и (или) стоимостью. Тарифы, объединённые в одну группу, имеют описание в соответствующих Правилах оказания услуг.

Фиксированная часть — определённая Тарифом сумма вознаграждения Исполнителя за предоставление доступа и оказание Услуг, не зависящая от результата.

Переменная часть — часть вознаграждения Исполнителя, размер которой определяется применимыми Правилами и зависит от наступления предусмотренного Правилами результата и/или события (для Тарифов, в которых такая часть предусмотрена).

Внутренняя рассрочка — предоставляемая Исполнителем возможность поэтапной оплаты фиксированной части стоимости Тарифа собственными средствами Пользователя на условиях, определённых правовым документом «Условия внутренней рассрочки».

5. Трудоустройство и результат (для применимых Тарифов)

Оффер — предложение Работодателя о трудоустройстве либо о заключении гражданско-правового договора (оформленное отдельным документом, письмом по электронной почте, сообщением в Мессенджере, в LinkedIn или иным способом), из содержания которого однозначно следует намерение Работодателя оформить отношения с Пользователем. Признётся результатом независимо от способа установления первичного контакта (отклик, аутрич, реферал, прямая инициатива Работодателя) и от того, кто его инициировал.

Оклад — фиксированная сумма заработной платы (вознаграждения), предусмотренная Оффером или договором Пользователя с Работодателем, без учёта премий, бонусов, надбавок и иных стимулирующих выплат, до вычета налогов и обязательных удержаний.

Сопровождение — комплексная совместная работа Исполнителя и Пользователя, направленная на получение Пользователем Оффера и (или) установленного целевого результата в процессе трудоустройства.

Отклик — действие Команды Исполнителя по подобранной и согласованной вакансии: подача резюме, при необходимости — сопроводительного письма, заполнение анкет на ресурсе Работодателя.

Аутрич — поиск и установление контактов с нанимающими менеджерами, рекрутерами, потенциальными коллегами и реферерами (в том числе в социальной сети LinkedIn) и направление им сообщений в интересах Пользователя.

Постчек — порядок, при котором Отклик совершается сразу после обнаружения подходящей вакансии без предварительного согласования с Пользователем по каждой вакансии (если такой порядок предусмотрен применимыми Правилами).

Мок-интервью (тренировочное интервью) — имитация собеседования с участием специалиста Команды Исполнителя с последующим разбором и рекомендациями.

Сессия (консультация) — отдельное онлайн-мероприятие (консультация, занятие, интервью) установленной продолжительности, проводимое специалистом Команды Исполнителя.

Активация услуги — момент, с которого Услуга (Сессия) считается начатой: бронирование даты и времени Сессии либо получение Пользователем любых рабочих материалов от Исполнителя — в зависимости от того, что наступит ранее (если иное не предусмотрено применимыми Правилами).

Гарантийный срок — период после окончания срока оказания Услуг по Тарифу, в течение которого действуют предусмотренные применимыми Правилами условия (для Тарифов, в которых такой срок предусмотрен).

6. Сроки и коммуникация

Рабочий день — день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днём в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Календарный день — любой день недели, включая выходные и нерабочие праздничные дни.

Месяц — период, равный 30 (тридцати) календарным дням, если иное прямо не указано в применимом документе.

Мессенджер — программное обеспечение для обмена сообщениями, используемое Сторонами для взаимодействия; **Telegram** — мессенджер Telegram, признаваемый Сторонами надлежащим каналом юридически значимой коммуникации наряду с электронной почтой и Личным кабинетом.

7. Прочие термины

Результаты интеллектуальной деятельности — программы для ЭВМ, базы данных, методические, аудиовизуальные и иные материалы Исполнителя, доступ к которым предоставляется Пользователю в рамках Договора.

Конфиденциальная информация — информация, определённая как конфиденциальная, а также информация, конфиденциальный характер которой очевиден из её существа, в порядке, установленном Офертой.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, обрабатываемая в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных.

Форс-мажор — чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после Акцепта, в порядке и на условиях, предусмотренных Офертой.

Программа — консультационная программа (в том числе «Карьерный буткемп»), оказываемая в групповом формате (для применимых Тарифов).

Поток — группа Пользователей, одновременно проходящих Программу, с установленной датой старта (для применимых Тарифов).